🤝 공익법인·비영리

재단 설립은 등기가 아니라 허가에서 시작합니다

비영리법인 설립, 주무관청부터 세법상 공익법인까지

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

주식회사와 출발선이 다릅니다

주식회사는 **등기만 하면** 생기지만, 비영리법인은 그 전에 **주무관청의 설립 허가**가 필요합니다.

관청은 목적사업이 정합니다

· 장학 사업 → **교육청** · 복지 사업 → **지자체나 복지 관련 부처** 목적에 따라 허가받을 곳이 달라집니다.

허가 다음이 등기입니다

순서는 **허가 → 등기**입니다. 허가 후 등기를 마쳐야 **법인이 성립**합니다.

법인이 생겨도 세제 혜택은 별개입니다

세법상 **공익법인에 해당**해야 출연재산 **과세가액 불산입** 같은 혜택이 적용됩니다. 기부자 세액공제도 **요건과 절차가 따로** 있습니다.

설립 전에 정할 세 가지

· **목적사업**을 어떻게 정의할지 · **출연재산**의 규모와 종류 · **이사회**를 누구로 구성할지 허가 심사와 이후 세무 의무를 모두 좌우합니다.

지금 확인할 것

정관 문구 하나가 나중에 사업 범위를 묶기도 합니다. 설립을 검토 중이시면 구조 설계 단계부터 **이호현 회계사에게 문의**하세요.